

1500285-90.2021.8.26.0095

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Carlos Alves de Melo

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... de ser consumidor para laborar para o tráfico e compartilhar a droga com terceiros de modo que, em outras palavras, participava do tráfico de entorpecentes. Além disso, como relataram as testemunhas, havia ocorrido a abordagem da responsável pelo ponto do tráfico no local no dia anterior e o acusado deu continuidade ao comércio ilícito em seu lugar. Respeitada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500285-90.2021.8.26.0095 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-90.2021.8.26.0095

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226403/2021 - DEL.POL.BROTAS, 19734129 - DEL.POL.BROTAS, 521/21/613 - DEL.POL.BROTAS, 2226403 - DEL.POL.BROTAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN EDUARDO RODRIGUES MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Carlos Alves de Melo

Vistos.

WILLIAN EDUARDO RODRIGUES MARTINS, vulgo, "Willião", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A acusação é de que, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 15h40min, na residência situada na Rua Silvio Arnaldo Piva, nº 470, Jardim Taquaral, nesta cidade e comarca de Brotas/SP, trazia consigo e guardava, com finalidade de venda e entrega a consumo de terceiros, 02 pedras de crack, totalizando 3,0 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 37/39. O réu foi citado (fl. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 99/100), argumentando ser adicto e usuário de entorpecentes, sem praticar a traficância. A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 106/107). Em instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 130/131).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão acusatória, com a fixação do regime inicial fechado. Em memoriais (fls. 133/137), a Defesa argumentou que não há prova da traficância, pediu a desclassificação ou a

fixação da pena no mínimo legal.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão do entorpecente (fl. 08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 09), termo de depoimento das testemunhas (fls. 10, 11), termo de interrogatório (fls. 12/14), laudo pericial definitivo (fls. 112/113), bem como pelas demais provas dos autos.

A autoria também é certa e segura.

A testemunha Paulo Roberto Mangerona disse que, no dia dos fatos, o Delegado realizou campanha no local, filmou o ato de mercancia de entorpecentes e acionou a equipe. Relatou que compareceram ao local, realizaram a abordagem e localizaram duas pedras de crack que estavam na boca do acusado. Disse que, ao avistar a viatura, ele tentou se desfazer da droga. Disse que o local é conhecido pela prática de tráfico e que nele foram realizadas prisões, inclusive de Neuzinha. Relatou que a campanha feita pelo Delegado é que resultou nas filmagens que levaram à prisão do réu. Disse que apenas lhe foram passadas as características do réu, o que foi suficiente para identificá-lo e abordá-lo. Disse que o acusado trazia consigo duas pedras de crack e que estavam em sua boca.

A testemunha Adriano Lima Santos disse que, no dia dos fatos, o Delegado os acionou e que foram passadas apenas as características do traficante. Disse que, ao avistar a viatura, o acusado colocou as duas pedras de crack dentro da boca. Disse que o local é conhecido pelo tráfico de drogas e que, um dia antes, prenderam Neusa. Disse que o tráfico continuou, que realizaram novamente o monitoramento e identificaram o réu. Disse que o réu recebe uma quantidade de drogas de Camila, conhecida como Camis, e que ele distribui aos usuários. Explicou que o usuário de crack tem uma característica decadência e que identificaram um fluxo suspeito desses no local. Disse que o local é de frente a uma mata, cheia de entulhos, o que acaba dificultando o trabalho da polícia em localizar as drogas. Disse que a movimentação de entorpecentes melhorou que as prisões assustaram os demais traficantes.

O réu Willian Eduardo Rodrigues Martins disse que estava no local para comprar entorpecentes. Disse que comprou seis unidades de pedra, utilizou quatro no local e, no momento em que estava saindo, a viatura da polícia chegou dizendo que o interrogado era o novo traficante do local. Disse que ficou sabendo que Neusa, de quem comprava as drogas, havia sido presa. Disse que Camila fez a venda, que ela mora na mesma rua e que a casa é da Neusa. Narrou que, no momento na abordagem, estava com duas pedras e os instrumentos para uso, um caninho de alumínio, um pedaço de bombril, um isqueiro bic e um real e cinquenta em moedas. Disse que vive pela rua e que ficou duas horas pelo local. Disse que compartilhou a droga com outros usuários porque "um fortalece o outro", mas que não vendeu. Esclareceu que catava ferro velho e vendia, fazia serviços de limpezas em quintais da vizinhança para comprar drogas. Respondeu que foi internado em razão das drogas. Mencionou que foi preso por tráfico em regime aberto. Disse que estava sob efeito de droga, que é corriqueiramente abordado pela polícia com quantidades de crack e nunca foi encaminhado para a Delegacia. Esclareceu que a porção de crack é R\$10,00, mas, como é conhecido, com R\$40,00 conseguiu comprar seis pedras. Narrou que não faz uso de drogas desde que entrou na prisão e que está sendo ajudado pela igreja.

O exame do quadro probatório permite a conclusão de que o relato contido na denúncia foi confirmado.

O réu foi surpreendido em flagrante delito no momento em que efetuava a venda de entorpecentes, conforme se observa da filmagem feita pela Polícia, além disso trazia consigo parte do produto. As filmagens mostram a interação do réu com os usuários de modo que não se pode afirmar que a atuação policial se deu com base em presunções.

Embora seja usuário confesso do produto ilícito ou da apreensão de pequena quantidade de droga, verifica-se que o réu se utilizava da circunstância de ser consumidor para laborar para o tráfico e compartilhar a droga com terceiros de modo que, em outras palavras, participava do tráfico de entorpecentes.

Além disso, como relataram as testemunhas, havia ocorrido a abordagem da responsável pelo ponto do tráfico no local no dia anterior e o acusado deu continuidade ao comércio ilícito em seu lugar.

Respeitada a versão da Defesa, não há prova nos autos que contrarie a versão apresentada pela acusação. Verifica-se que os dois policiais ouvidos em juízo confirmaram que, no dia dos fatos e no dia anterior, foram convocados pelo Delegado para abordagem do responsável pelo tráfico, no caso, o réu, pessoa que deu continuidade ao comércio de entorpecentes em substituição à pessoa de Neusa, flagrada um dia antes.

Não há como aplicar ao caso concreto o art. 28, da lei 11.343/2006. Embora usuário, o réu estava no local para efetuar a venda, de modo que também deve ser considerado como responsável pelo comércio, atividade da qual era beneficiado, como relatou, com a possibilidade de aquisição da droga em valor inferior ao vendido para generalidade dos usuários.

O contraditório judicial produziu prova suficiente para confirmar as informações colhidas no inquérito, sendo procedente a pretensão acusatória.

Relativamente à tipicidade, correta a definição jurídica do fato atribuída na denúncia. Observo que basta a adequação da conduta a algum dos verbos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas para a configuração do crime de tráfico. Assim, basta a conduta de trazer consigo, guardar ou transportar para a sua perfeita consumação, aliada às demais circunstâncias do fato.

Trata-se, ainda, de delito de perigo abstrato, pois representa a probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para sua consumação (crime formal), não se permitindo ao infrator a prova de que seu comportamento era inofensivo (Guilherme de Souza Nucci, Lei Penais e Processuais Comentadas, 5ª edição, Ed. RT, 2010, pág. 356/356, nota 46 ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Não se verifica a presença de qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase, não verifico a presença de circunstâncias judiciais que possam ser consideradas para majoração da pena. A questão da natureza e da quantidade de drogas será analisada na terceira fase de aplicação da pena. Fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência (fls. 89/90), que não poderá ser compensada com a atenuante da confissão no caso concreto. O fato se dá porque o réu não admitiu a traficância, nos termos da S. 630, do STJ. Assim, aumenta-se a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, entendo que não deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Embora não haja indícios de que integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, o réu é reincidente específico (fls. 89/90), fato suficiente para afastar a benesse. A pena final fica fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Regime de cumprimento. O réu é reincidente. A despeito da quantia da pena aplicada, o regime inicial deve ser o fechado, conforme artigo 33, §2º, "a" do Código Penal.

Não se aplica ao caso a Súmula 269, do STJ, porque, embora favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena está acima de quatro anos.

Declaro detraído o tempo de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, §2º, do Código Penal. Entretanto, considerado o disposto no art. 112, VII, da lei 7.210/84, a pena cumprida cautelarmente não é capaz de modificar o regime inicial.

Pena de multa. Ausente notícia sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo da conduta (R\$1.100,00), no total de R\$ 18.330,30.

Substituição e suspensão. Não é o caso de substituição da pena por restritiva de direitos em razão do patamar da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, do Código Penal. A quantia da pena também impede a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código.

Efeitos da condenação. Os valores apreendidos ficam declarados perdidos em favor da

União (art. 63, Lei n.º 11.343/2006). Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos (art. 72, da lei 11.343/2006).

Custódia cautelar. Mantenho a segregação cautelar do réu. Permanecem presentes e atuais os motivos para sua segregação. O réu é pessoa reincidente e há informação de que não tem moradia certa e fixa ou trabalho lícito para prover sua fonte de sustento de modo que sua liberdade implica vulneração da ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu WILLIAN EDUARDO RODRIGUES MARTINS, RG: 45920977, filho de Milaine Rodrigues e Leonildo Martins, nascido em 08/11/1994, por infração ao artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor de R\$ 18.330,30.

Custas pela condenada (art. 804, do CPP). Eventual concessão de gratuidade não isenta a parte do pagamento.

Arbitro os honorários à causídica nomeada no valor máximo previsto na tabela do Convênio DPE-OAB.

Após o trânsito em julgado desta sentença, providenciará a Serventia: i) o cálculo da pena remanescente, considerados os dias de encarceramento detraídos, as atualizações necessárias no sistema sobre o histórico de eventos e partes, a expedição de mandado de prisão, guia definitiva para cumprimento da pena e a sua remessa ao Juízo da execução; ii) a expedição de ofício ao TRE e ao IIRGD; iii) a expedição de intimação à vítima, nos termos do art. 201, §2º do CPP, se cabível; iv) certidão de honorários no patamar máximo da tabela do Convênio DPE-OAB, para o caso de Defensora dativa; v) a expedição de ofício para destruição das drogas apreendidas, reservado material suficiente para eventual contraprova (art. 72, da lei 11.343/2006).

Publique-se. Intimem-se.

Brotas, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA